

Le droit fiscal : l'exercice de la souveraineté fiscale, la politique de mobilisation des recettes et les garanties du contribuable au Sénégal

Introduction générale

Le droit fiscal se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'établissement, le calcul, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes, droits de douane et autres prélèvements obligatoires dus par les personnes physiques et morales aux administrations publiques [INDEX]. Instrument régalien par excellence, la fiscalité constitue le poumon financier de l'État sénégalais et le vecteur principal de mise en œuvre de ses politiques de développement économique et d'incitation aux investissements. Le prélèvement fiscal repose sur une asymétrie juridique inhérente aux prérogatives de puissance publique : le citoyen contribuable est contraint par la loi de céder une part de sa richesse sans contrepartie directe ni immédiate. Ce droit se distingue des autres branches du droit public par son formalisme rigoureux, son caractère éminemment technique et sa recherche permanente d'un équilibre entre l'efficacité du recouvrement budgétaire et la protection des droits des administrés.

L'évolution de l'architecture fiscale sénégalaise est marquée par une volonté constante de modernisation, de simplification et d'élargissement de l'assiette. Au lendemain de l'indépendance de 1960, le Sénégal a hérité d'un système fiscal complexe et fragmenté. Le premier véritable grand tournant contemporain s'est opéré avec l'adoption de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, qui a jeté les bases d'un système moderne centré sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, la réforme architecturale majeure reste celle introduite par la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI). Ce texte fondamental, régulièrement mis à jour par les lois de finances successives, a consacré l'alignement du Sénégal sur les standards internationaux de la bonne gouvernance fiscale, l'introduction du système d'auto-liquidation et l'harmonisation avec les directives communautaires de l'UEMOA.

Sur le plan doctrinal et sociopolitique, le droit fiscal sénégalais suscite d'intenses débats autour de la justice fiscale, de la lutte contre l'évasion internationale et de la pression fiscale exercée sur le secteur formel face à la persistance d'un vaste secteur informel. La doctrine fiscaliste sénégalaise s'interroge régulièrement sur l'efficacité des incitations accordées par le Code des investissements et sur l'impact de la transition fiscale—qui exige de substituer progressivement les impôts intérieurs aux droits de douane de porte dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). La controverse majeure réside dans l'exercice du pouvoir d'interprétation administrative de la loi fiscale (circulaires et doctrines administratives) qui encadre le pouvoir discrétionnaire de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), obligeant le juge de l'impôt à arbitrer entre l'impératif de civisme fiscal et le respect du principe de légalité de l'impôt.

L'étude du droit fiscal sénégalais exige une analyse tridimensionnelle embrassant les principes fondamentaux qui gouvernent l'impôt, la typologie des différents prélèvements, ainsi que le régime procédural encadrant le contrôle et le contentieux fiscal. Dès lors, comment le système fiscal sénégalais parvient-il à concilier l'impératif républicain de mobilisation optimale des ressources intérieures nécessaires au financement des infrastructures publiques avec la protection des garanties fondamentales des contribuables contre l'arbitraire de l'administration ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps les principes

constitutionnels et la typologie du système fiscal sénégalais. Puis, nous analyserons les procédures fiscales de déclaration et les prérogatives de contrôle de l'administration. Enfin, nous étudierons le régime du contentieux fiscal et le rôle protecteur du juge de l'impôt.

Partie I : Les principes constitutionnels et la typologie du système fiscal sénégalais

A. Les principes directeurs de l'impôt : légalité, égalité, nécessité et non-rétroactivité

Le droit fiscal sénégalais est encadré par des principes de valeur constitutionnelle qui protègent la propriété privée et ordonnent l'exercice du pouvoir de coercition de l'État.

- **Le principe de légalité fiscale** : ancré à l'article 67 de la Constitution, il postule que seul le législateur (l'Assemblée nationale) a le pouvoir de créer un impôt, d'en fixer l'assiette (la base de calcul), le taux et les modalités de recouvrement. L'administration ne peut prélever aucune taxe sans une autorisation législative expresse votée chaque année dans la loi de finances.
- **Le principe d'égalité devant l'impôt** : découlant de l'article 7 de la Constitution, il exige que les citoyens placés dans des situations identiques soient soumis aux mêmes règles fiscales, et que la contribution de chacun soit proportionnelle à ses facultés contributives (principe de progressivité de l'impôt).
- **Le principe de nécessité de l'impôt** : l'impôt est légitime car il constitue la condition matérielle de la survie de l'État et de la fourniture des services publics.
- **Le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale** : une loi fiscale nouvelle ne peut, en principe, frapper des revenus acquis ou des opérations entièrement consommées avant son entrée en vigueur, garantissant ainsi la sécurité juridique des opérateurs économiques.

B. La structure du système fiscal : la dualité entre impôts directs et impôts indirects

Le Code général des Impôts sénégalais organise les prélèvements autour d'une distinction classique entre les impôts directs (supportés et payés directement par le contribuable) et les impôts indirects (collectés par des intermédiaires économiques et répercutés sur le consommateur final).

Au titre des impôts directs, le système repose sur deux piliers :

- **L'Impôt sur les Sociétés (IS)** : il frappe les bénéfices réalisés par les personnes morales (sociétés anonymes, SARL) au taux de droit commun de 30% (abaissé à 15% pour les entreprises bénéficiant de régimes incitatifs comme les zones économiques spéciales).
- **L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)** : c'est un impôt unique, progressif par barème et par tranches, qui englobe l'ensemble des revenus du contribuable (salaires, bénéfices commerciaux, revenus fonciers).

Au titre des impôts indirects, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) constitue la source de recettes budgétaires la plus importante et la plus dynamique de l'État. Fixée au taux standard de 18% (conforme aux normes de l'UEMOA) et au taux réduit de 10% pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, la TVA est un impôt neutre pour les entreprises qui ne font que la collecter pour le compte du Trésor public, le poids final étant supporté exclusivement par le consommateur. À cela s'ajoutent les droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que les droits de douane perçus par l'Administration des Douanes sur la base du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, complétant l'arsenal de mobilisation des ressources.

Partie II : Les procédures fiscales : l'auto-liquidation et les prérogatives de contrôle de l'administration

A. Le système déclaratif et le mécanisme moderne de la dématérialisation fiscale

Le système fiscal sénégalais est par excellence un système déclaratif, fondé sur un postulat de bonne foi du contribuable. Il appartient à chaque citoyen et à chaque entreprise de calculer elle-même la base de son impôt, d'appliquer les taux légaux et de souscrire ses déclarations dans les délais impératifs fixés par le CGI (système d'auto-liquidation).

Pour moderniser cette relation et lutter contre la fraude, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a opéré une transformation numérique radicale à travers le déploiement de plateformes intégrées de télédéclaration et de télépaiement (système *E-Taxi* et portail de la DGID). Cette dématérialisation est devenue obligatoire pour les grandes et moyennes entreprises. Elle permet une traçabilité totale des opérations financières, réduit les coûts de conformité pour les usagers, limite les contacts physiques générateurs de risques de corruption de petite intensité, et accélère la disponibilité des fonds dans les comptes du Trésor public.

B. Les pouvoirs d'investigation et de rectification : contrôle sur pièces, vérification générale et droit de communication

En contrepartie du caractère déclaratif du système, l'administration fiscale dispose de pouvoirs d'investigation et de contrainte exorbitants du droit commun pour s'assurer de la sincérité des déclarations et lutter contre l'incivisme fiscal. L'administration peut mettre en œuvre le contrôle sur pièces, qui est un examen critique interne des déclarations à l'aide des documents conservés dans le dossier du contribuable.

Pour un contrôle approfondi, les inspecteurs des impôts déclenchent la Vérification Générale de Comptabilité (VGC) pour les entreprises, ou l'Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle d'Ensemble (ESFP) pour les particuliers. La VGC exige l'envoi préalable obligatoire d'un avis de vérification au moins quinze jours avant la première intervention, sous peine de nullité radicale de la procédure. L'administration dispose également d'un droit de communication qui lui permet d'exiger de tiers (banques, notaires, administrations publiques, fournisseurs) la transmission de documents financiers concernant le contribuable vérifié, brisant ainsi le secret professionnel et le secret bancaire. Si des omissions ou des dissimulations sont découvertes, l'administration met en œuvre une procédure de rectification contradictoire, notifiant au contribuable les redressements envisagés et lui accordant un délai légal de 30 jours pour formuler ses observations ou donner son accord.

Partie III : Le contentieux fiscal et la protection juridictionnelle du contribuable au Sénégal

A. La phase administrative obligatoire : le recours gracieux ou hiérarchique et le principe du paiement préalable

Lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impôts et pénalités mis à sa charge à la suite d'un contrôle ou d'une taxation d'office, il ne peut pas saisir directement les tribunaux. Le droit fiscal sénégalais impose une phase administrative préalable obligatoire, qui vise à favoriser le règlement amiable des litiges et à désengorger les juridictions.

Le contribuable doit adresser une réclamation contentieuse écrite au Directeur général des Impôts et des Domaines ou au chef du service fiscal compétent, dans un délai de quatre mois à compter de

la mise en recouvrement de l'impôt (ou de la notification du titre de perception). L'administration dispose d'un délai de six mois pour statuer de manière explicite sur cette réclamation.

L'une des règles les plus rigoureuses et controversées du droit fiscal sénégalais est le principe du paiement préalable (ou de la consignation). Pour que sa réclamation administrative soit juridiquement recevable, le contribuable contestataire doit obligatoirement acquitter la part non contestée des impôts et consigner un pourcentage substantiel de la part contestée (généralement 25%), ou fournir des garanties bancaires équivalentes agréées par le receveur de l'administration. Ce mécanisme vise à protéger les recettes de l'État contre les recours purement dilatoires ou de mauvaise foi destinés à retarder le paiement de l'impôt, bien qu'il soit parfois critiqué par la doctrine comme une entrave financière au droit fondamental d'accès à la justice pour les contribuables en situation de détresse de trésorerie.

B. La phase juridictionnelle : la compétence du Tribunal de Grande Instance et les recours devant la Cour suprême

Si la réclamation administrative préalable est rejetée en tout ou partie, ou si l'administration garde le silence pendant le délai légal de six mois (ce qui vaut décision implicite de rejet), le contribuable bascule dans la phase juridictionnelle. Contrairement à une idée reçue, le contentieux de l'assiette de l'impôt direct et de la TVA ne relève pas de la juridiction administrative en premier ressort, mais de la compétence des Tribunaux de Grande Instance (TGI), qui statuent en matière civile et fiscale. Le litige doit être porté devant le TGI dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de l'administration.

Devant le tribunal, le procès fiscal respecte les règles du droit commun, le juge vérifiant la stricte régularité de la procédure de contrôle mise en œuvre par les inspecteurs et le bien-fondé de l'application de la loi fiscale. Les jugements rendus par le TGI peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.

Le sommet de la pyramide du contentieux fiscal est coiffé par la Chambre administrative de la Cour suprême, saisie par le biais d'un recours en cassation. Le juge de la Cour suprême exerce un contrôle de pure légalité sur les arrêts des cours d'appel : il vérifie que les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit, de déni de justice ou de fausse interprétation des dispositions complexes du Code général des Impôts, garantissant ainsi l'unification de la jurisprudence fiscale et la protection suprême de la sécurité juridique des citoyens et des investisseurs au Sénégal.

Conclusion générale

Le droit fiscal sénégalais s'impose comme une discipline technique et rigoureuse, en constante mutation pour répondre au défi majeur de l'émergence économique et de la souveraineté financière. À travers les réformes du Code général des Impôts et la dématérialisation complète des procédures déclaratives, le Sénégal s'est doté d'un arsenal performant de mobilisation des recettes publiques et de lutte contre l'évasion fiscale, tout en introduisant des garanties formelles substantielles pour sécuriser la situation juridique des contribuables.

Néanmoins, le système fiscal fait face à des limites structurelles qui en altèrent l'équité et le rendement. La concentration de la pression fiscale sur un nombre restreint de grandes entreprises du secteur formel et sur les salariés, combinée aux difficultés persistantes d'intégration du secteur informel dans l'assiette de l'impôt, engendre un sentiment d'injustice fiscale. De surcroît, la sévérité du principe du paiement préalable obligatoire lors de la phase de réclamation administrative constitue parfois une barrière infranchissable pour les petites et moyennes

entreprises en difficulté, menaçant leur survie économique avant même l'arbitrage d'un juge impartial.

L'avenir du droit fiscal au Sénégal dépendra d'une volonté politique d'élargir l'assiette par l'incitation douce et la justice sociale plutôt que par le renforcement exclusif de la contrainte. Cela exige une simplification accrue des régimes applicables aux micro-entreprises (comme la Contribution Globale Unique - CGU), une transparence totale dans l'octroi des dépenses fiscales (exonérations et passe-droits) et une revalorisation des droits de la défense du contribuable lors des contrôles. C'est en transformant l'impôt d'une contrainte régaliennne subie en un acte citoyen consenti, adossé à une reddition publique des comptes, que le Sénégal consolidera son civisme fiscal et financera de manière durable son développement souverain.